



Parecer Jurídico nº 07/2026

Referente: Análise do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação de Software — SIGGATER

Manaus, 27 de maio de 2026.

DIREITO ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018). PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E EQUILÍBRIO DAS OBRIGAÇÕES.

O presente Parecer Jurídico tem por objeto a análise do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação de Software – SIGGATER com a Proposta Técnica e Comercial Revisada apresentada por João Victor Passos, CNPJ nº 66.290.033/0001-21.

1. DA ANÁLISE JURÍDICA

A presente análise foi realizada à luz da legislação aplicável às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e às entidades gestoras de recursos públicos federais, em especial a Lei nº 13.019/2014, a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), com vistas à verificação da regularidade formal e material das cláusulas pactuadas.

Cumprе salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagra nas relações contratuais os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, os quais orientam a interpretação, a integração e a execução dos negócios jurídicos, com vistas à preservação da justiça contratual, da transparência, da segurança jurídica e da equivalência material entre as partes.

Nesse contexto, passa-se ao exame individualizado das cláusulas contratuais as quais demandam especial atenção e eventual reavaliação.

Cláusula	Observações
Cláusula 3	A proposta técnica revisada descrever os itens excluídos do escopo com uma redação mais simples, mas exclui obrigações relevantes para a execução do projeto, especialmente a reprodução de formulários oficiais e a integração do sistema com o SGA/ANATER. Recomenda-se inserir cláusula expressa prevendo que eventuais adequações necessárias para atender exigências normativas supervenientes do órgão financiador federal não sejam tratadas automaticamente como serviço extra, mas fiquem condicionadas a disciplina contratual clara quanto à possibilidade, ao custo e à necessidade de aditivo.
Cláusula 4	Transfere ao Acariquara todos os custos recorrentes de infraestrutura em nuvem sem estimativa, teto ou especificação de provedores. Gastos não orçados podem caracterizar irregularidade na execução do convênio. Recomenda-se exigir, antes do início da implantação, especificação escrita dos provedores recomendados e estimativa mensal dos custos recorrentes.
Cláusula 7	O contrato enviado prevê o valor total de R\$ 21.900,00, enquanto a Proposta Técnica e Comercial Revisada estipula R\$ 27.000,00. Recomenda-se harmonizar os valores entre os instrumentos.
Cláusula 9	Esta cláusula estabelece que o contratado apenas compromete-se em adotar "medidas razoáveis", sendo tal expressão juridicamente vaga, sem padrão técnico vinculante (criptografia, logs, backup, notificação de incidente). Recomenda-se substituir "medidas razoáveis" por obrigações técnicas objetivas e fixar prazo de 15 dias para exportação e entrega dos dados em formato estruturado ao término do contrato.
Cláusula 10	Estabelece que o software criado será de titularidade Contratado. A licença de uso é restrita ao prazo contratual e ao âmbito do ATERSOCIOBIO; findo o contrato, o acesso pode ser encerrado. Recomenda-se incluir obrigação de escrow de código-fonte por prazo mínimo de 12 meses após o encerramento e licença de uso por prazo indeterminado.
Cláusula 11	Prevê responsabilidade do contratado limitada ao valor pago nos últimos 3 meses. Falhas sistêmicas que comprometam dados de beneficiários ou relatórios exigidos pelo parceiro público podem gerar obrigação de reapresentação e devolução de recursos muito superiores ao teto contratual. Recomenda-se ampliar o teto de responsabilidade ao valor total efetivamente pago no contrato, com responsabilidade expressa do contratado por falhas em infraestrutura por ele indicada ou configurada.
Cláusula 12	O critério de "ajuste proporcional" de marcos em andamento é subjetivo.

Recomenda-se vincular o cálculo de valores em marcos em andamento aos critérios objetivos de aceite definidos em Anexo, com previsão de mediação prévia para resolução de disputas

2. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, à vista das considerações expendidas, recomenda-se a promoção das adequações contratuais acima delineadas a fim de assegurar a conformidade do instrumento as necessidades do Instituto.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

ANTÔNIO FERREIRA DO NORTE FILHO
OAB/AM 13.030

ANA CAROLINA SOARES SOUZA
OAB/AM 12.300

SARAH MARQUES BARBOSA
OAB/AM 11.217

TAYNAH CARNEIRO COSTA
OAB/AM 14.716